

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 847/2535

นายหาญณรงค์ คุปต์ษเฐียร

โจทก์

นางละออศรี โฉมฉาย กับพวก

จำเลย

นายหาญณรงค์ คุปต์ษเฐียร โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 54, มาตรา 271

ความว่า เนื่องจากมีข้อสงสัยในชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษา ศาลฎีกาในข้อที่ว่า โจทก์จะต้องผูกพันกับสัญญาขายผ่อนส่ง ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์อันดับที่ 13 ที่จำเลยที่ 1 กับที่ 2 ได้ทำไว้กับบุคคลภายนอกหรือไม่ เนื่องจากศาลฎีกา ได้พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ อันดับที่ 13 ว่า ให้จำเลยที่ 1 แบ่งเงินค่าขายผ่อนตีกแถว ที่ปลูกสร้างบททรัพย์สินอันดับที่ 13 ให้โจทก์ 1 ใน 4 ส่วน ของจำนวนที่ได้รับมาแล้วและที่จะได้รับต่อไปเป็นรายงวด จนกว่าจะครบถ้วนตามส่วนที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากราคาขาย ทั้งหมด โปรดอธิบายคำพิพากษาศาลฎีกา ในส่วนนี้ว่าหากโจทก์ สละสิทธิในเงินส่วนแบ่งจากการขายผ่อนส่งอสังหาริมทรัพย์ อันดับที่ 13 ดังกล่าวจากฝ่ายจำเลยโดยโจทก์ตั้งใจจะขอรับส่วนแบ่ง กรรมสิทธิในทรัพย์สินอัตรา 1 ใน 4 ส่วน จากทรัพย์สินมรดก รายนี้ตามสิทธิของตน โดยไม่ขอผูกพันกับสัญญาขายผ่อนส่ง ที่จำเลยทั้งสองได้ทำไว้กับบุคคลภายนอกจากทำได้หรือไม่

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 305)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของร้อยเอองคง คุปต์ษเฐียรและนางสงัดคุปต์ษเฐียรโอนทรัพย์สินมรดกรายพิพาทให้แก่โจทก์ ดังนี้ คือ ทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สิน เอกสารหมาย จ.4 ประเภทอสังหาริมทรัพย์ อันดับ 1,2,6 ถึง

14,19 ถึง 47 และ 51 รายการละหนึ่งในแปดส่วนอันดับ 3,4,5,15,16,17 และ 18 รายการละสามในสี่ส่วนอันดับ 48,49 และ 50 รายการละหนึ่งในสี่ส่วนประเภท สंहारิมทรัพย์ ชนิดเครื่องลายคราม อันดับ 1 และ 3 ชนิดเครื่องมุก ของโบราณ อันดับ 1,2,3,6 และ 10 รายการละหนึ่งในสองส่วน ชนิดเครื่องลายคราม อันดับ 2,4, ถึง 7 ชนิดเครื่องมุก ของโบราณ อันดับ 4,5,8,9 และ 11 ชนิดเครื่องประดับอันดับ 1 ถึง 29 รายการละหนึ่งในสี่ส่วน ชนิดเครื่องลายครามอันดับ 8 และ 9 ชนิดเครื่องมุก ของโบราณ อันดับ 7,12 และ 13ชนิดเครื่องประดับ อันดับ 30 ชนิดทองรูปพรรณ อันดับ 1 ถึง 3ชนิดทองแท่ง อันดับ 1 ชนิดแหวนเพชร อันดับ 1 และชนิดเงินสด อันดับ 1 รายการละหนึ่งในสามส่วน และดอกผลที่เกิดจากทรัพย์ มรดกรายพิพาท จำนวน 1,119,031.20 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระ เสร็จกับค่าเช่ารายเดือน ๑ ละ 3,415 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่า จะโอนทรัพย์มรดกที่ได้รับค่าเช่าส่วนของโจทก์ให้แก่โจทก์เสร็จโดยให้เพิกถอนการโอน ทรัพย์ ประเภทอสังหาริมทรัพย์อันดับ6,12,13,47 และ 48 ระหว่าง นางสังัดคุป ตัษฐีเยร กับจำเลยที่ 1 และหรือที่ 2 เสีย ส่วนทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์อันดับ 7 ซึ่งโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วทั้งแปลง และอันดับ 8ซึ่งโอนไปยังบุคคลภายนอก แล้วบางส่วน ให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดก ผู้โอนชดใช้ราคา ทรัพย์อันดับ 7 จำนวน 155,687.50 บาท และทรัพย์อันดับ 8 เฉพาะส่วนที่โอน จำนวน 107,271.25 บาท ตามลำดับ ในการแบ่งทรัพย์ให้โจทก์ ถ้าแบ่งไม่ได้ให้ ประมูลราคากันระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองก่อน หากประมูลระหว่างกันเองไม่ได้ ก็ให้ขายทอดตลาด และแบ่งเงิน ที่ขายได้ให้โจทก์ตามส่วน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการ มรดกของร้อยเอก คง คุปตัษฐีเยรและนางสังัดคุปตัษฐีเยรโอนทรัพย์มรดกรายพิพาทให้แก่โจทก์ดังนี้คือ

ทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินมรดกเอกสารหมายเลข 4 ประเภทสังหาริมทรัพย์อันดับที่ 1,2,6,9-14,19-51 รายการละ 1 ใน 4 ส่วน ทรัพย์สินอันดับที่ 3,4,5,15,16,17 และ 18 รายการละ 1 ใน 3 ส่วน ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินมรดก 2,238,163.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและแบ่งเงินค่าขายผ่อนตีกแถวที่ปลูกสร้างบนทรัพย์สินอันดับที่ 13 ให้โจทก์ 1 ใน 4 ส่วน ของจำนวนที่ได้รับมาแล้วและที่จะได้รับ ต่อไปเป็นรายงวด จนกว่าจะครบถ้วนตามส่วนที่โจทก์มีสิทธิ ได้รับจากราคาขายทั้งหมด สำหรับทรัพย์สินอันดับที่ 7 และ 8 ซึ่งโอนไปยังบุคคลภายนอกนั้น ให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดก ผู้โอนชดใช้ราคาทรัพย์สินอันดับ 7 จำนวน 311,375 บาท ทรัพย์สินอันดับ 8 เฉพาะส่วนที่โอนจำนวน 214,582.50 บาท ส่วนที่ยังไม่ได้โอน ให้แบ่งให้โจทก์ 1 ใน 4 ส่วน และทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินมรดกเอกสาร หมายเลข 4 ประเภทสังหาริมทรัพย์ชนิดเครื่องลายคราม อันดับ 1 และ 3 ชนิดเครื่องมุก ของโบราณ อันดับ 1,2,3,6 และ 10 ให้แบ่งให้โจทก์ 1 ใน 3 ส่วน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 293,297)

คำสั่ง

คำพิพากษาศาลฎีกาในส่วนที่โจทก์สงสัยนั้นชัดเจนแล้วคำร้องขอของโจทก์เป็นการขัดต่อคำสั่งตามคำพิพากษาศาลฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คำพิพากษาศาลฎีกาในส่วนที่โจทก์สงสัยนั้นชัดเจนแล้วคำร้องขอของโจทก์เป็นการขัดต่อคำสั่งตามคำพิพากษาศาลฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สูตรสุวรรณ-ปรีชา เณลิมนิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>